

05/483-10
20.12.22

Respublikanın notariat ofislərinə

Bir sıra notariuslar tərəfindən rəsmiləşdirilən müqavilələr öyrənilərkən qanunvericiliyin tələblərinə riayət edilmədiyi aşkar olunmuşdur.

Müəyyən edilmişdir ki, təcrübədə notariuslar ipoteka və girov müqavilələrinin predmetinin xüsusiyyətlərinin fərqliliyini nəzərə almayaraq əqdlər rəsmiləşdirmişlər.

Belə ki, "İpoteka haqqında" Qanunun 1.0.1-ci maddəsinə əsasən ipoteka - öhdəliyin icrasının təmin edilməsi üsulu olaraq daşınmaz əşyaların və rəsmi reyestrdə üzərində mülkiyyət hüquqları qeydə alınan daşınar əşyaların girovudur.

Lakin buna baxmayaraq rəsmi reyestrlərin predmeti olan - torpaq sahələri, nəqliyyat vasitələri, təminat qeydi, qiymətli kağızlar üzərində hüquqların məhdudlaşdırılması (yüklülyü) ipoteka müqaviləsi ilə deyil, girov müqaviləsi kimi rəsmiləşdirilmişdir.

Qeyd olunur ki, Mülki Məcəllənin 276-cı maddəsinə uyğun olaraq ipoteka predmeti olan əşyalar istisna olmaqla, istənilən əşyalar və tələblər girov predmeti ola bilər.

Həmin Məcəllənin 144-1.4-cü maddəsində qeyd edilmişdir ki, bölünmə planına əsasən mülkiyyətindəki torpaq sahəsində yaranan paylara və tikintisi başa çatmayan binanın həmin paylara bağlı olan tərkib hissələrinə sərəncam verilməsi haqqında müqavilələr notariat qaydasında təsdiqlənməli və tərkib hissələri əldə edən şəxslərin xeyrinə bu Məcəllənin 147-ci maddəsinə uyğun olaraq təminat qeydi aparılmalıdır.

Göründüyü kimi, təminat qeydi tikintisi başa çatmayan binanın yerləşdiyi torpaq sahəsində müvafiq tərkib hissənin bağlı olduğu pay ilə əlaqədar mülkiyyət hüquqlarının keçməsi ilə bağlı olduğundan ipoteka müqaviləsinin predmetini təşkil edir.

Həmçinin Mülki Məcəllənin 992-ci maddəsinə müvafiq olaraq qiymətli kağızlar (istiqraz, səhm, veksəl, depozitar qəbz, investisiya fond payı, girov kağızı, ipoteka kağızı və daşınmaz əmlak sertifikatı) maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınır.

Bununla əlaqədar Sizə tapşırıılır ki, qeyd olunan əmlaklarla bağlı notariat hərəkətinin aparılması üçün müraciət olunduğu zamanı yuxarıda qeyd edilən qanunların tələblərinə ciddi riayət edəsiniz.

Notariat idarəsinin rəisi
baş ədliyyə müşaviri



Mehman Soltanov



20.12.22